Câu hỏi 8 (1 điểm):Anh (chị) sẽ đề nghị gì với Tòa án nhân dân tỉnh QN?

Tình tiết bổ sung

Ngày 17/11/2005, Tòa án nhân dân tỉnh QN mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án trên. Trần Quốc Toàn khai nhận: Vì nghiện ma túy nên Toàn có ý định lấy chân vịt (làm bằng đồng) của tàu của ông Sinh đem bán lấy tiền mua ma túy. Do đó, sau khi thả neo tàu, Toàn xuống nước tháo chân vịt của tàu và mang lên boong tàu. Long thấy thế không cho Toàn lấy chân vịt nên Toàn đã lấy các ngón tay của bàn tay phải bóp hai bên thái dương Long, lấy lòng bàn tay phải áp chặt vào mũi Long cho đến khi Long ngất xỉu, rồi đẩy Long xuống biển. Sau đó, Toàn dùng phao cứu sinh bơi vào bờ, thuê xe ôm về Thành phố Hạ Long và bán chân vịt tàu của ông Sinh cho Nguyễn Đức Chung vào tối ngày 1/6/2005 được 350.000 đồng. Sau đó, Toàn về nhà xin mẹ 200.000 đồng rồi đi xe ôm xuống Cẩm Phả hết 30.000 đồng.

Câu hỏi 9 (1 điểm): Theo anh (chị), căn cứ tình tiết mới là lời khai nhận của bị cáo Toàn tại phiên toà phúc thẩm, hành vi của bị cáo Toàn có dấu hiệu phạm tội gì, tại sao?

Câu hỏi 10 (1 điểm): Theo anh (chị), Hội đồng xét xử phúc thẩm phải tuyên bản án phúc thẩm như thế nào mới đúng pháp luật?

1/ toàn không đi thuê tàu mà về nhà xin tiền mua chân vịt.

Thái dương trái bị bầm tím : 0,5 x 0,1 cm

Yêu cầu bồi thường tiền mai táng và các chi phí hợp lý khác

Số tiền mà toàn có: 520.000 đồng.

2/ yêu cầu của Thẩm phán là không hợp lý vì Luật sư tập sự không thể có nay đủ các giấy tờ theo yêu cầu của Thẩm phán. Mọi hoạt động liên quan đến công việc đều phải qua văn phòng nơi luật sư tập sự.

@ Luật sư cần xuất trình các giấy tờ sau:

- Quyết định phân công luật sư tập sự
- Đơn chấp thuận luật sư tập sự bào chữa

Vì luật sư tập sự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Ông Sinh ở cấp xét xử sơ thẩm nên cần trao đổi những vấn đề trên với Toà án xét xử sơ thẩm.

3/ Nhận xét về kết quả giám định pháp y:

Kết quả giám định pháp y chưa rõ ràng: các vết xước da mô tả chưa nay đủ nguyên nhân ngoại lực nào gây ra những vết thương đó; kết quả giám định pháp y số 106 xét nghiệm Long chết sau khi xuống nước nhưng không nói rõ thời gian sau xuốngnước là bao lâu.....

4/ cần kiến nghị với toà án:

Giám định lại nguyên nhân cũng như những vết thương trên thi thể Đoàn Hoàng Long.

Yêu cầu điều tra bổ sung: số tiền mà Toàn có khi bị công an bắt: 520.000 ở đâu Toàn có; xác định có hay không yếu tố cháu Long có năn nỉ Toàn đừng bỏ lại Long 1 mình trên tàu.

Đề nghị thay đổi tội danh mà VKS đã truy tố: Phải truy tố tội giết người theo điểm C khoản 1 Điều 93.